Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

VISTOS:

La CARTA NRO. 025-2026-CP/ADPF-RC, CARTA NRO. 027-2026-CP/ADPF-RC, INFORME N°898-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N°1586-2026-ARG-UEI-UNAMBA, CARTA N°1847-2026-DIGA-UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N° 023-2026-JUNIO-ASESORÍA LEGAL EXTERNA, CARTA N°223-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, INFORME N°020-2026-UNAMBA/DIGA/U.A./HZM, INFORME N°0962-2026-UNAMBA/DIGA/U.A y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, regulan el régimen de garantías exigibles a los contratistas del Estado, entre ellas la garantía de fiel cumplimiento, así como los mecanismos y procedimientos aplicables a las modificaciones contractuales, incluidas las prestaciones adicionales de obra;

Que, de acuerdo al reglamento de la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, en el artículo 149, numeral 149.4. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando: (…) *c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra;*

Que, del reglamento antes mencionado en su artículo 151, numeral 151.2 establece que las micro y pequeñas empresas pueden solicitar que la Entidad retenga, como garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, conforme a lo establecido en el numeral 149.5 del artículo 149;

Que, el numeral 205.15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que, cuando se aprueba una prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de su garantía de fiel cumplimiento en la proporción correspondiente;

Que, la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE, dispone en su artículo 3, numeral 3.3, que las micro y pequeñas empresas pueden constituir la garantía de fiel cumplimiento mediante retención efectuada por la Entidad sobre los pagos o valorizaciones, en los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras, siempre que el plazo contractual sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario y el contrato contemple como mínimo dos (2) valorizaciones o pagos periódicos, como mecanismo alternativo a la carta fianza o póliza de caución;

Que, mediante Opinión N°034-2024/DTN, el OSCE ha señalado que, si bien la normativa general no regula un procedimiento rígido para la variación de garantías durante la ejecución contractual, la

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

Entidad cuenta con prerrogativas y facultades de gestión contractual, bajo su exclusiva responsabilidad, para autorizar modificaciones operativas en las garantías, siempre que se cautele la cobertura equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente y no quede desprotegida frente a un eventual incumplimiento;

Que, mediante Opinión N° 036-2024/DTN, el OSCE ha precisado que, cuando el número total de pagos o valorizaciones varía por figuras propias de la ejecución contractual - tales como prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo o suspensiones, corresponde a la Entidad efectuar el cálculo respectivo para realizar la retención del diez por ciento (10%) del monto original vigente, según corresponda, de forma prorrateada sobre las valorizaciones que correspondan;

Que, mediante RESOLUCIÓN N° 220-2022-R-UNAMBA, se aprueba el Expediente Técnico para ejecución del Componente de Infraestructura Educativa en referencia del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC", por el costo total de la inversión que asciende a **S/.5,404,796.93 soles.**

Que, mediante Resolución N° 245-2024-R-UNAMBA, de fecha 10 de octubre de 2024, se aprobó el Expediente Técnico Reformulado del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC" - SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2234134, por el monto de S/ 10,737,848.43 y un plazo de ejecución de doscientos sesenta (260) días calendario;

Que, mediante proceso de selección **LP-SM-2-2024-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°002-2025-UNAMBA** de fecha 20 de enero de 2025, con el Consorcio Pastor, por el monto de S/8,793,966.54 con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, para la ejecución del proyecto antes "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC";

Que, mediante Resolución N° 305-2026-R-UNAMBA, de fecha 13 de mayo de 2026, la Entidad aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01, con Reducción de Prestación N° 01, correspondiente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA DISTRITO

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC" - SEGUNDA ETAPA, CON CUI N°2234134, con Monto Modificado N°01 de S/9,861,170.45, teniendo una incidencia total de 12.14%;

Que, mediante CARTA NRO. 025-2026-CP/ADPF-RC de fecha 17 de junio de 2026, el contratista ejecutor CONSORCIO PASTOR solicita autorización para constituir la garantía de fiel cumplimiento correspondiente a la prestación adicional de obra N°01 mediante retención sobre valorizaciones, fundamentando su solicitud en lo siguiente:

En el presente caso, la garantía correspondiente a la Prestación Adicional de Obra N°01 podría constituirse mediante retenciones efectuadas directamente por la Entidad sobre las valorizaciones futuras de la obra, hasta completar la suma de S/ 106,720.39, manteniéndose en todo momento la cobertura económica equivalente al diez por ciento (10%) del monto del adicional aprobado.

Asimismo, debe tenerse presente que el contrato principal ya cuenta con una garantía de fiel cumplimiento vigente constituida mediante carta fianza, por lo que la presente solicitud se limita exclusivamente a la garantía correspondiente al adicional aprobado mediante Resolución N°305-2026-R-UNAMBA.

Que, mediante CARTA NRO. 027-2026-CP/ADPF-RC de fecha 19 de junio de 2026, el contratista ejecutor CONSORCIO PASTOR, presenta solicitud complementaria para autorizar la constitución mediante retención de la garantía de fiel cumplimiento, correspondiente a la prestación adicional de obra N°01, estableciendo lo siguiente:

III. DETERMINACIÓN DEL MONTO MATERIA DE RETENCIÓN

La garantía adicional debe calcularse sobre el incremento neto aprobado por la Resolución N°305-2026-R-UNAMBA, y no sobre el adicional bruto aislado, debido a que el mismo acto administrativo aprobó conjuntamente la prestación adicional, el deductivo vinculante y la reducción de prestación, determinando un monto contractual modificado.

Concepto	Monto S/	Incidencia
Contrato original	8,793,966.54	100.00%
Prestación adicional de Obra N°01	4,090,308.73	+46.51%
Deductivo vinculante de obra N°01	2,337,440.89	-26.58%
Reducción de prestación N°01	685,663.93	-7.80%
Adicional neto aprobado	**1,067,203.91**	**+12.14%**
Monto contractual modificado	**9,861,170.45**	**112.14%**
Garantía original ya constituida	879,396.65	10% del contrato original
Diferencial de garantía solicitado mediante retención	**106,720.40**	**10% del adicional neto aprobado**

(...)

VI. FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓNICOS DE LA SOLICITUD

6.1. La finalidad de la garantía de fiel cumplimiento es cautelar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Una retención efectivamente practicada sobre valorizaciones constituye una cobertura económica bajo control directo de la Entidad, susceptible de ser registrada como fondo de garantía o cuenta de retención, y mantenida hasta el consentimiento de la liquidación final.

6.2. La retención propuesta no representa un mayor costo para la Universidad, no incrementa el presupuesto de obra, no genera reajuste, no modifica el precio contractual ni importa reconocimiento de gastos generales o mayores costos. Únicamente incide en el flujo de pago neto al contratista hasta completar el importe de garantía correspondiente al adicional aprobado.

6.3. La ejecución de la obra ha estado afectada por circunstancias técnicas y contractuales vinculadas a modificaciones del expediente técnico, tramitación de prestaciones adicionales, bajo avance físico y periodos de suspensión, lo que ha generado

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

afectación al capital de trabajo, inmovilización de recursos y necesidad de preservar liquidez para el reinicio y continuidad de la obra. Exigir una nueva carta fianza para el diferencial del adicional inmovilizaría líneas de crédito y recursos financieros que resultan necesarios para la ejecución material de la prestación adicional recientemente aprobada.

6.4. La solución solicitada concilia dos objetivos de interés público: de un lado, mantener la cobertura de garantía a favor de la Entidad; y, de otro, facilitar la continuidad de la ejecución de una obra pública universitaria, evitando que un requerimiento financiero instrumental genere demoras adicionales o afecte la capacidad operativa del contratista.

6.5. El pedido no implica renuncia de la Entidad a sus derechos. La carta fianza original se mantiene vigente por S/879,396.65 y la retención solicitada cubrirá únicamente el diferencial de S/106,720.40 generado por el adicional neto aprobado. En conjunto, la Entidad mantendrá cobertura por el diez por ciento (10%) del monto contractual modificado, sin liberación anticipada ni reducción de garantías.

VII. PROPUESTA OPERATIVA PARA QUE LA ENTIDAD NO QUEDE DESPROTEGIDA

A fin de cautelar plenamente los intereses de la Universidad, nos allanamos a que la autorización de retención se emita bajo las siguientes condiciones operativas:

- *Que la retención se limite al importe de S/106,720.40, correspondiente al diez por ciento (10%) del adicional neto aprobado por Resolución N°305-2026-R-UNAMBA.*
- *Que la carta fianza original del contrato principal por S/879,396.65 se mantenga vigente e inalterada hasta el consentimiento de la liquidación final, sin liberación, sustitución ni reducción.*
- *Que la Entidad practique la retención de manera inmediata o acelerada sobre la primera valorización pendiente o futura que resulte suficiente, sea valorización ordinaria o valorización vinculada al adicional.*
- *Si la primera valorización no resultara suficiente, que se retenga el monto disponible y se complete el saldo en la siguiente valorización, hasta alcanzar el total autorizado.*
- *Que los montos retenidos sean registrados por la Entidad como fondo de garantía, cuenta de terceros, retención de fiel cumplimiento o la cuenta contable que corresponda, bajo custodia de Tesorería y Contabilidad.*
- *Que la retención se mantenga hasta el consentimiento de la liquidación final de obra y pueda ser aplicada o ejecutada en los supuestos previstos por la Ley, el Reglamento y el contrato.*
- *Que la autorización se formalice mediante resolución, adenda, acta de gestión contractual o documento equivalente, suscrito por las áreas competentes de la Entidad y el contratista.*

(…)

XI. PETITORIO FINAL

Por las consideraciones expuestas, solicitamos:

1) *Que se declare procedente la solicitud complementaria del Consorcio Pastor para constituir mediante retención la garantía de fiel cumplimiento correspondiente a la Prestación Adicional de Obra N° 01.*
2) *Que se autorice a la Dirección General de Administración, Tesorería, Contabilidad y demás áreas competentes a practicar la retención sobre valorizaciones pendientes o futuras hasta completar S/106,720.40.*
3) *Que se precise que la carta fianza original del contrato principal se mantiene vigente e inalterada hasta el consentimiento de la liquidación final.*
4) *Que se formalice el procedimiento mediante resolución, adenda, acta de gestión contractual o documento equivalente, con indicación de la oportunidad de retención, registro de fondos, vigencia, causales de devolución y causales de aplicación.*
5) *Que, mientras se emite el pronunciamiento, no se interprete la presente solicitud como negativa a ampliar la garantía, sino como una propuesta formal de ampliación mediante modalidad de retención, compatible con la finalidad de la garantía y con los criterios interpretativos del OSCE/OECE.*

Que, a través del INFORME N°898-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 19 de junio de 2026, la Unidad Funcional de Obras; emite opinión técnica favorable, respecto de lo siguiente:

- *El Consorcio Pastor se encuentra conformado por las empresas DAKAP E.I.R.L. e INDUSTRIAS TECNODURA S.A.C., las cuales cuentan con inscripción vigente en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), acreditando la condición*

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

de microempresa exigida por la Ley N° 32077 para acceder al mecanismo alternativo de garantía mediante retención;

- *La solicitud formulada por el contratista se encuentra referida a la constitución de la garantía de fiel cumplimiento correspondiente a la Prestación Adicional de Obra N°01, aprobada mediante Resolución N°305-2026-R-UNAMBA, por el importe de S/ 106,720.39, equivalente al diez por ciento (10%) del adicional neto aprobado.*
- *Se verifica que la garantía de fiel cumplimiento correspondiente al contrato principal se mantiene vigente y que la propuesta formulada por el contratista no implica la reducción, sustitución o liberación de dicha garantía, manteniéndose la cobertura patrimonial exigida por la normativa de contrataciones del Estado.*
- *Bajo las condiciones planteadas por el contratista, la constitución de la garantía correspondiente a la Prestación Adicional de Obra N° 01 mediante retención sobre valorizaciones no genera desprotección para la Entidad y contribuye a la continuidad de la ejecución contractual y al cumplimiento de la finalidad pública perseguida por el proyecto de inversión.*

Que, con el INFORME N°1586-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 22 de junio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones hizo suyas las conclusiones de la Unidad Funcional de Obras y solicitó derivar el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión de la opinión legal correspondiente;

Que, a través de la CARTA N°1847-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 22 de junio de 2026, la Dirección General de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica opinión legal respecto a la constitución de garantía de fiel cumplimiento mediante retención sobre valorizaciones;

Que, a través de la CARTA N°223-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, de fecha 30 de junio de 2026; la Oficina de Asesoría Jurídica remite la OPINIÓN LEGAL N° 023-2026-JUNIO-ASESORÍA LEGAL EXTERNA, de fecha 26 de junio de 2026, opinando lo siguiente:

(…)

SEGUNDO: Viabilidad del mecanismo de retención en adicionales de obra derivados de Licitaciones Públicas (LP)

El artículo 149.4, literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones prescribe que el beneficio de retención en obras solo procede si el procedimiento de selección original fue una Adjudicación Simplificada. No obstante, bajo el nuevo marco legal de la Ley N°32077, esta restricción ha quedado superada para las MYPE en virtud de los siguientes criterios:

***1. Inexistencia de exclusión por tipo de proceso:** El numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N° 32077 establece que la retención es plenamente aplicable a los "contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras", sin distinguir ni excluir a las Licitaciones Públicas.*

Solo exige condiciones temporales y de pago (plazo 60 días y mínimo 2 valorizaciones), las cuales se cumplen en este caso.

***2. Línea de interpretación de Gestión Contractual (Opinión N°034-2024/DTN del OSCE):** El OSCE, a través de la Opinión N°034-2024/DTN, deja sentado que, si bien la normativa*

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

general no regula un procedimiento rígido de variación de garantías durante la ejecución, la Entidad cuenta con prerrogativas y facultades de gestión contractual bajo su exclusiva responsabilidad para autorizar modificaciones operativas en las garantías, siempre que se cautele la cobertura equivalente al diez por ciento (10%) y la Entidad no quede desprotegida frente a un eventual incumplimiento.

3. En el caso en concreto, ***no existe desprotección patrimonial debido a que:***

- *La garantía de fiel cumplimiento del contrato principal se mantiene integra mediante su respectiva* ***Carta Fianza (por S/ 879,396.65)****, la cual está plenamente vigente y no será alterada ni reducida (extremo que deducimos en virtud de que en los informes que sustentan el expediente materia de evaluación no se hace mención expresa al respecto, lo cual debe ser cautelado).*
- *La retención propuesta del 10% (S/ 106,720.39) aplicará* ***única y exclusivamente para el diferencial*** *generado por la Prestación Adicional de Obra N° 01.*

TERCERO: Evaluación y verificación de las condiciones legales en el expediente administrativo.

Al contrastar los actuados del expediente administrativo con los requisitos de la Ley N°32077 y el artículo 149° del Reglamento, se determina el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. ***Condición Objetiva (Acreditación MYPE):*** *Conforme a las constancias REMYPE que obran a fojas 26 y 27 del expediente administrativo, tanto* ***DAKAP E.I.R.L.*** *como* ***INDUSTRIAS TECNODURA S.A.C.*** *cuentan con registro vigente acreditado ante el Ministerio de Trabajo como Micro y Pequeña Empresa. Al estar en consorcio, ambas cumplen con la condición exigida por la normativa.*
2. ***Condición Objetiva de Plazo:*** *El contrato de obra contempla un plazo de ejecución original de* ***240 días calendario,*** *lo cual supera ampliamente el mínimo de sesenta (60) días calendario establecido en el numeral 3.3 de la Ley N° 32077.*
3. ***Condición Objetiva de Valorizaciones:*** *El sistema de pago del Contrato N°02-2025-UNAMBA está estructurado mediante valorizaciones periódicas mensuales en función del avance físico, cumpliendo con la exigencia legal de contar con al menos dos (2) valorizaciones periódicas.*
4. ***Resguardo del Interés Público y Continuidad Física:*** *Tal como lo advierte la Unidad Funcional de Obras,* ***el proyecto cuenta con apenas un 2.19% de avance físico real debido a paralizaciones climatológicas previas y deficiencias técnicas superadas del expediente.*** *Inyectar liquidez al consorcio evitando los costos de emisión de una nueva fianza por el adicional, a la par que la UNAMBA retiene directamente el dinero en custodia como fondo de garantía, es una que a criterio de esta parte es una* ***medida eficiente de gestión que asegura la continuidad de la infraestructura universitaria.***

III. CONCLUSIONES

1. *En virtud del principio de jerarquía de las normas (Art. 51° de la Constitución), la Ley N°32077 prevalece sobre el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, permitiendo la aplicación de la retención como medio alternativo de garantía para las MYPE.*
2. *Resulta legalmente viable estimar la retención del 10% para la ampliación de la garantía por el adicional de obra, aun cuando el contrato derive de una Licitación Pública, en la medida que la Ley N°32077 no restringe el beneficio por el tipo de procedimiento de selección y el OSCE (Opinión N°034-2024/DTN) faculta estos mecanismos bajo criterios de gestión contractual.*
3. *Del expediente remitido materia de evaluación, podemos apreciar que, el Consorcio Pastor cumple estrictamente con los requisitos legales establecidos: condición MYPE vigente en REMYPE, plazo contractual mayor a 60 días y esquema de pagos con más de dos valorizaciones periódicas.*
4. *La Entidad se encuentra debidamente resguardada debido a que la Carta Fianza original del contrato principal se mantendrá inalterada y vigente (aspecto que debe ser*

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

cautelado por la instancia pertinente), mientras que el fondo del adicional será custodiado de forma líquida por la Tesorería de la Universidad.

IV. RECOMENDACIONES

1. Declarar PROCEDENTE la solicitud formulada por el Consorcio Pastor para constituir de forma alternativa la garantía de fiel cumplimiento correspondiente a la Prestación Adicional de Obra N" 01, por el importe de S/ 106,720.39, mediante retención sobre sus valorizaciones.

2. Formalizar la decisión mediante la emisión de una Adenda al Contrato N° 02-2025-UNAMBA o mediante la respectiva Resolución de Dirección General de Administración que autorice formalmente la variación operativa de la garantía.

3. Disponer que la Dirección de Administración y Tesorería proceda a ejecutar la retención respectiva, priorizando su descuento íntegro durante las dos (2) primeras valorizaciones ordinarias o del adicional que se tramiten con posterioridad a la presente autorización (criterio técnico que compartimos del Informe N° 898-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAEECH), debiendo quedar depositado dicho importe en una cuenta de custodia (Fondo de Garantía) hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

Que, mediante INFORME N° 0962-2026-UNAMBA/DIGA/U.A de fecha 07 de julio, la Unidad de Abastecimiento remite pronunciamiento a la solicitud de constitución de garantía de fiel cumplimiento contratista, recomendando disponer a las áreas competentes la ejecución de la retención priorizando el descuento íntegro del importe durante las dos (02) primeras valorizaciones ordinarias o en la valorización correspondiente al adicional; así mismo adjunta el INFORME N° 020-2026-UNAMBA/DIGA/U.A/HZM de fecha 06 de julio, el Especialista en Contrataciones Públicas - Lic. Henry Zamora Munares, señala que;

- *No existe desprotección patrimonial debido a que la garantía de fiel cumplimiento del contrato principal se mantiene íntegra mediante su respectiva Carta Fianza (por S/ 879,396.65), la cual está plenamente vigente y renovado por el contratista hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra, lo cual debe ser cautelado).*
- *La retención propuesta del 10% que de revisado el expediente vendría a ser (S/106,720.39) aplicará única y exclusivamente para el diferencial generado por la Prestación Adicional de Obra N°01.*
- *Del expediente remitido materia de evaluación, podemos apreciar que, el Consorcio Pastor cumple con los requisitos legales establecidos: condición MYPE vigente en REMYPE, plazo contractual mayor a 60 días y esquema de pagos con más de dos valorizaciones periódicas.*
- *La Entidad se encuentra debidamente resguardada debido a que la Carta Fianza original del contrato principal se mantendrá inalterada y vigente (aspecto que debe ser cautelado por la instancia pertinente), mientras que el fondo de La prestación adicional de obra N°01 será custodiado de forma líquida por la Unidad de Tesorería de la Universidad.*
- *Recomendado se Declarar PROCEDENTE la solicitud del contratista para constituir de forma alternativa la garantía de fiel cumplimiento correspondiente Prestación Adicional de Obra N° 01, mediante retención sobre las valorizaciones de obra; formalizar dicha decisión mediante Resolución o Adenda al Contrato, y disponer que la Unidad de Tesorería ejecute la retención respectiva, priorizando su descuento íntegro durante las dos (2) primeras valorizaciones que se tramiten, depositando el importe*

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

en una cuenta de custodia (Fondo de Garantía) hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra;

Que, estando a los fundamentos expuestos en cumplimiento de lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y en uso de las facultades delegadas, el Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la solicitud formulada por el **CONSORCIO PASTOR,** contratista ejecutor del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC" - SEGUNDA ETAPA,** para constituir de forma alternativa la garantía de fiel cumplimiento correspondiente a la Prestación Adicional de Obra N°01, aprobada mediante Resolución N°305-2026-R-UNAMBA, por el equivalente al 10%, del monto del adicional neto aprobado **(1,067,203.91)** conforme a los fundamentos técnicos y legal que obran en el expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER a la Unidad de Tesorería proceda a ejecutar la retención referida en el artículo precedente, priorizando su descuento íntegro durante las dos (02) primeras valorizaciones ordinarias o del adicional que se tramiten con posterioridad a la presente resolución, hasta completar el monto total equivalente.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que el importe retenido sea depositado en una cuenta de custodia (Fondo de Garantía), hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra, bajo responsabilidad de la Unidad de Tesorería

ARTÍCULO CUARTO. - PRECISAR que la Carta Fianza que constituye la garantía de fiel cumplimiento del contrato principal, se mantiene vigente e inalterada, debiendo el CONSORCIO PASTOR mantener su vigencia y renovación hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

ARTÍCULO QUINTO. - ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

Resolución Directoral N°0157-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 09 de julio de 2026.

ARTÍCULO SEXTO. - ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - NOTIFICAR la presente Resolución a empresa ejecutor del proyecto **CONSORCIO PASTOR** p la supervisión **MAURO MOSCAIRO CHURA** para los fines pertinentes.

ARTÍCULO OCTAVO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO NOVENO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Administrativa en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel L. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
V° B°
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
UNAMBA

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
ASESORIA LEGAL
UNAMBA

C.c.
UEI
CONSORCIO PASTOR
SUPERVISION DE OBRA
OTI
Abastecimiento
Archivo.
RLBB/ D.DIGA